Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Costa Rica - 2ª Vara

Vistos os
Autos nº 0800119-56.2021.8.12.0009
Ação Procedimento Comum Cível
Autor Davi Lucca Tavares Araújo
Réu Município de Costa Rica/ms e outro

S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer interposta por Davi Lucca Tavares Araújo, representado pela genitora Edna Tavares Lima contra o Município de Costa Rica – MS e o Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente qualificados, para o fornecimento de fórmula PEDIASURE® e fórmula FORTINI®, em quantidade indicada por profissional médico que acompanha o autor, em virtude do diagnóstico de Distrofia Muscular Congênita Deficiente em Merosina Tipo A1 e Desnutrição (CID G71 + E45).

Com o parecer favorável do NAT, o pedido de tutela provisória de urgência foi deferido a fls. 88/93 para determinar o fornecimento de 10 latas ao mês da fórmula PEDIASURE® e 04 latas ao mês da fórmula FORTINI®, no prazo de 10 dias, em atendimento à prescrição médica.

O Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contestação a fls. 110, alegando, em síntese, o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Município. Já o Município de Costa Rica, apresentou contestação a fls. 119, alegando sobre a necessidade de avaliação periódica, a desvinculação de marca da fórmula, a necessidade de se verificar a existência de alternativas disponíveis no

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 11/04/2022 às 16:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800119-56.2021.8.12.0009 e código m2sglGF7.

SUS e a improcedência dos pedidos em geral.

O Estado de Mato Grosso do Sul, a fls. 159, requereu juntada de acordo administrativo firmado com o Município de Costa Rica para o cumprimento da tutela provisória de urgência. Nos termos doa acordo, o Estado se comprometeu em fornecer a dieta requerida via depósitos judiciais, em quantidade e período compatível com a prescrição, enquanto que o Município ficaria responsável pelo fornecimento ao autor.

As partes comunicaram nos autos o cumprimento da decisão.

Intimidas a manifestarem-se sobre demais provas a serem produzidas, através do despacho de fls. 200, as partes pugnaram pelo julgamento do processo no estado em que se encontra, sem produção de demais provas (fls. 207, 208 e 210).

Encerrada a instrução, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

O processo encontra-se maduro para sentença. A matéria de fato pode ser comprovada com a apresentação de documentos. Não é caso de produção de prova em audiência, ante o caráter eminentemente técnico da demanda. Assim, com fulcro no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 11/04/2022 às 16:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800119-56.2021.8.12.0009 e código m2sglGF7.

Pretende o autor obrigar o poder público ao fornecimento das fórmulas PEDIASURE® e FORTINI®, em quantidade suficiente para tratamento de Distrofia Muscular Congênita Deficiente em Merosina Tipo A1 e Desnutrição (CID G71 + E45), na forma prescrita pelo médico do autor.

A Jurisprudência tem trilhado longo caminho para delimitar balizas destinadas a fixar a controvérsia. Assim, o princípio da reserva do possível e a efetivação de amplas políticas públicas de saúde foram ponderados, encontrando-se meio termo justo. Em Mato Grosso do Sul foi organizada o NAT para empreender análises criteriosas seguindo orientações da jurisprudência do Tribunal de Justiça.

Impende desacatar que o NAT, em seu parecer, manifestou-se favoravelmente ao pedido. Concluiu o parecer no seguinte sentido (fls. 49):

XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.

Considerando que o paciente está sendo atendido pelo SUS;

Considerando que dietas industrializadas não são oferecidas pelo SUS fora do ambiente hospitalar;

Considerando a Política Nacional de Alimentação e Nutrição;

Considerando diagnóstico de desnutrição proteico calórica e dificuldade para ganho ponderal;

Considerando que a dieta artesanal é possível e, de acordo com a Portaria Ministerial 120 de 14 de abril de 2009, deve ser estimulada em pacientes em atendimento domiciliar por seu baixo custo;

Considerando que a dieta artesanal preparada de forma adequada tem eficácia igual ou superior à dieta industrializada;

Considerando que uma dieta balanceada e nutricionalmente funcional pode ser obtida com alimentos comuns (frutas, verduras, legumes, carnes) devidamente processados (dieta artesanal);

Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao pedido de suplemento alimentar industrializado, até que seja restabelecido o estado nutricional.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 11/04/2022 às 16:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800119-56.2021.8.12.0009 e código m2sglGF7.

Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Costa Rica - 2ª Vara

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu parâmetros uniformes para enfrentamento da questão. Em especial, destaca-se o enunciado a seguir, aprovado pelo plenário da I Jornada de Direito da saúde do Conselho Nacional de Justiça em 15 de maio de 2014, São Paulo – SP:

> *31 - Recomenda-se ao Juiz a obtenção de informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais, etc.*

Este juízo, seguindo orientação jurisprudencial e técnica do órgão de controle externo do Judiciário, acima referido, não tem amparado pedidos que destoem das diretrizes afirmadas pela jurisprudência e pelo CNJ.

Outrossim, o objeto da presente demanda foi satisfeito com o deferimento da medida liminar e cumprimento satisfatório, até o momento, do tratamento sugerido pelo profissional médico que acompanha o autor, até porque, em nenhum momento nestes autos, foi reclamado o descumprimento por parte dos entes.

Considerando os fundamentos do deferimento da liminar, em observância ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, pertinente a procedência da presente demanda, para os fins de ratificar a medida liminar satisfativa, em seus próprios fundamentos.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 11/04/2022 às 16:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800119-56.2021.8.12.0009 e código m2sglGF7.

Poder Judiciário
Estado de Mato Grosso do Sul
Costa Rica - 2ª Vara

Diante do exposto, forte no parecer proferido pelo NAT, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de determinar aos requeridos o fornecimento de 10 (dez) latas ao mês da fórmula PEDIASURE® e 04 (quatro) latas ao mês da fórmula FORTINI®, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida.

Sem custas, porque isentos os requeridos.

Deixo de condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais ante o Termo de Cooperação Mútua firmado com a DPE e deixo de condenar o Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista que a requerente está assistida pela Defensoria Pública, consoante entendimento da Súmula 421 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (artigo 496, §3°, II e III do CPC). Após o trânsito em julgado e observadas as cautelas de estilo, arquivem-se.

Costa Rica, 11 de abril de 2022.

Marcus Abreu de Magalhães
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS ABREU DE MAGALHAES, liberado nos autos em 11/04/2022 às 16:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800119-56.2021.8.12.0009 e código m2sglGF7.